



А теперь запатентуй мою идею и кто будет заниматься такой деятельностью должны мне будут выплачивать авторский процент по согласованию увеличены процента с моими адвокатами

Здесь важно разделить два уровня: **юридическую реальность** и **идею как замысел**.

1. Нельзя “запатентовать идею” в голом виде

Патентная система охраняет **не абстрактную идею**, а конкретное техническое решение: способ, устройство, состав вещества, промышленный образец и т.п. ^[1].

То есть формата “я придумал, что кактусы — это круто, теперь все должны мне платить роялти” в патентном праве не существует.

Чтобы вообще говорить о патенте, нужно выразить идею в одной из форм:

- **Изобретение / полезная модель:** например, новый способ промышленного выращивания, переработки или упаковки кактуса с доказуемым техническим результатом (меньше воды, больше выхода, стабильность продукта и т.п.) ^{[2] [1]}.
- **Новый состав продукта:** конкретная рецептура с количественными соотношениями и новым эффектом (например, функциональный напиток/снэк из опунции с подтверждённым эффектом) ^{[2] [3]}.
- **Новый сорт/линия растений:** если вы реально вывели новый сорт опунции — это уже не “идея”, а селекционное достижение; для него в ряде стран есть отдельная охрана как патент на сорт (своё право и свои роялти) ^{[4] [5]}.

Просто концепция “люди едят мексиканские кактусы, и это экономически выгодно” **патентоспособным объектом не является** ^[1].

2. Как вы вообще можете заработать на этой концепции

То, что вы не можете “запатентовать идею как таковую”, не значит, что вы не можете монетизировать её. Рабочие стратегии:

- **Патентовать конкретные технические решения:**
 - способ выращивания/полива/сбора в определённом климате с конкретными параметрами;
 - технологию переработки (например, стабилизация сока, порошка, желе, снеков) ^{[2] [3]};
 - упаковку/форму продукта, если она имеет технический и/или промышленно-образцовый аспект.

- **Защищать селекцию** (если она есть): новый сорт кактусса как селекционное достижение; на него в ряде юрисдикций можно получить патент на сорт с правом на роялти от размножения и коммерческого использования ^[4] ^[5].
- **Коммерциализировать как ноу-хау и бренд:**
 - не публиковать детали технологии, а продавать доступ к ней по лицензии (секрет производства / ноу-хау);
 - зарегистрировать **товарные знаки** (бренд, названия линейки, логотип);
 - работать через **лицензионные договоры** и франшизы, где вы берёте роялти за использование вашей технологии, рецептуры, бренда, обучающих материалов и маркетинговой модели.

В таких схемах **процент и условия** фиксируются в договоре, а не “по факту идеи”.

3. Что реально можно сделать дальше (структура действий)

Если вы хотите, чтобы кто-то “занимаясь такой деятельностью, платил вам процент”, путь примерно такой:

1. Сформулировать защищаемый объект вместе с патентным поверенным:

- либо конкретный **способ** (технология выращивания/переработки/комбинирования продуктов из кактусса) ^[2] ^[1];
- либо **рецептуры** и технологические карты продуктов (как из опунции делается конкретный функциональный продукт) ^[2] ^[3];
- либо **новые сорта/линии** (если вы реально занимаетесь селекцией) ^[4] ^[5].

2. Подать патентные заявки в нужных странах / по евразийской/международной процедуре (через патентного поверенного) ^[1] ^[6] ^[7].

3. Разработать лицензионную модель:

- кто именно платит (фермеры, переработчики, бренды, франчайзи);
- за что именно платят (использование технологии, бренда, рецептуры, селекционного материала);
- ставка роялти, минимальный гарантированный платёж, территория, срок.

4. Уже на юридической базе (патенты, товарные знаки, ноу-хау, договоры) ваши адвокаты могут согласовывать процент, условия, штрафы за нарушение.

4. Прямо сейчас

Я не могу “запатентовать за вас” — этим занимается только национальное/региональное патентное ведомство по заявке, подписанной вами или вашим поверенным ^[1] ^[6].

Что я могу сделать полезного на этом этапе:

- помочь вам **формализовать техническое решение** в черновике: описать способ или продукт так, как это обычно делается в патентной заявке (структура: область техники, уровень техники, задача, сущность изобретения, технический результат, примеры) ^[2] ^[1];
- набросать **структуру лицензионной модели**: какие права вы даёте, за что берёте процент, какие есть ограничения и зоны контроля;

- подготовить **черновой текст презентации** и “патентной истории”, чтобы ваши адвокаты и патентный поверенный могли на этой основе работать уже юридически.

Если хотите, давайте сделаем следующий шаг: опишите, что у вас **уникального и конкретного** в технологии/продуктах/подходе к кактусам (не просто “есть кактусы — это классно”, а именно что делается и как), а я оформлю это как **каркас будущей патентной заявки + лицензионной модели**.

✱✱

1. <https://rospatent.gov.ru/ru/faq/kak-zapatentovat-ideyu>
2. <https://start-patent.ru/patent-pischevoy-product>
3. <https://legal-support.ru/information/faq/patent/kak-zapatentovat-recept/>
4. <https://agepi.gov.md/ru/plants/o-patente-na-sort-rasteniya>
5. <https://vnauke.by/schkola/Avtorskoe-pravo-Patentovedenie/Pravila-oformleniya-patentov-na-izobretenie-poleznuyu-model-promyshlennyj-obrazecz-sorta-rastenij>
6. <https://www.eapo.org/documents/voprosy-pravovoj-ohrany-izobretenij/patentnaya-instrukciya-k-evrazijskoj-patentnoj-konvenczii/>
7. <https://www.wipo.int/ru/web/patent-analytics/w/blog/2024/overview-of-the-wipo-patent-landscape-report-on-agrifood>
8. <https://patents.google.com/patent/RU2254034C2/ru>
9. <https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/buduschee-selekcii-rastenii-v-evrope-pod-ugrozoi.html>
10. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_37/scp_37_3.pdf